МОНГОЛ УЛСЫН ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН ГИШҮҮНИЙ ШААРДЛАГА

2020 оны 04 дүгээр сарын 27 № 2/12 Улаанбаатар хот

НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧ М.АМАРСАЙХАН ТАНАА

Нийслэлийн ... дүүргийн ... дугаар хороо, ... дүгээр байрны ... тоот хаягт оршин суух .... нь 2020 оны 04 дүгээр сарын 14-ний өдөр Комисст хандаж ирүүлсэн гомдолдоо “Миний бие ... нь Баянзүрх дүүргийн .. дүгээр цэцэрлэгийн эрхлэгчээр ажиллаж байгаад 2018 оны 08 дугаар сарын 30-ны өдөр Б/149 дүгээр захирамжаар ажлаас үндэслэлгүйгээр халагдсан. Шат шатны шүүхээс намайг ажлаас үндэслэлгүй халсан болохыг тогтоосон бөгөөд өнөөдрийг хүртэл өмнө эрхэлж байсан ажилд эгүүлэн томилох шүүхийн шийдвэрийг биелүүлэхгүй байгаа нь миний хөдөлмөрлөх эрхийг зөрчиж байгаа тул тэмцлийн хурц хэлбэрт шилжиж цаашилбал өлсгөлөн зарлах тухай” дурджээ.

Комисс дээрх гомдлын мөрөөр холбогдох албан тушаалтнууд, гомдол гаргагчаас тайлбар, тодруулга авах, гомдолд хавсаргаж ирүүлсэн баримт материалыг судлан үзэх зэргээр шалгахад дараах нөхцөл байдал тогтоогдож байна.

Нийслэлийн Засаг даргын 2018 оны 08 дугаар сарын 30-ны өдрийн Б/149 дүгээр захирамжаар ...-д Нийслэлийн Баянзүрх дүүргийн ... дүгээр цэцэрлэгийн эрхлэгчийн үүрэгт ажлаас халах сахилгын шийтгэл ногдуулсан байна.

Тэрээр Чингэлтэй дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2018 оны 12 дугаар сарын 25-ны өдрийн 182/ШШ2019/00026 дугаар шийдвэр, Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2019 оны 02 дугаар сарын 18-ны өдрийн 319 дүгээр магадлал, Монгол Улсын Дээд шүүхийн Хяналтын шатны Иргэний хэргийн шүүх хуралдааны 2019 оны 05 дугаар сарын 31-ний өдрийн 001/ХТ2019/00827 дугаар тогтоолоор иргэн ..-г Баянзүрх дүүргийн ....дүгээр цэцэрлэгийн эрхлэгчийн үүрэгт ажилд эгүүлэн тогтоож, ажилгүй байсан хугацааны цалин хөлстэй тэнцэх олговор олгож, нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалд нөхөн бичилт хийхийг Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газарт даалгасан байна.

Чингэлтэй дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгчийн “Шүүхийн шийдвэрийг албадан гүйцэтгүүлэх тухай” 2019 оны 08 дугаар сарын 19- ний өдрийн 182/Ш32019/06579 дугаар захирамжийг үндэслэн Нийслэлийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газраас шийдвэр гүйцэтгэлийн ажиллагааг явуулж байх бөгөөд Нийслэлийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын дэд дарга, дэд хурандаа Э.Дүүрэнцэнгэлийн 2019 оны 08 дугаар сарын 23-ны өдрийн 2/18492 дугаар, 2019 оны 09 дүгээр сарын 07-ны өдрийн 2/19456 дугаар, 2019 оны 09 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 2/20821 дугаар, 2019 оны 10 дугаар сарын 18-ны өдрийн 2/22583 дугаар, 2019 оны 10 дугаар сарын 29-ний өдрийн 2/23647 дугаар, 2020 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн 2/332 дугаар бүхий нийт 6

мэдэгдлийг тус тус Танд хүргүүлсэн байх боловч өнөөдрийг хүртэл шүүхийн хүчин төгөлдөр шийдвэрийг биелүүлээгүй байна.

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссийн гишүүний 2020 оны 02 дугаар сарын 14-ний өдрийн 2/07 дугаар шаардлагыг Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газарт хүргүүлсэн бөгөөд тус газраас шаардлагын хариуг 2020 оны 02 дугаар сарын 28-ны өдрийн 04/965 дугаар албан бичгээр ирүүлсэн байна. Албан бичигт "Авлигатай тэмцэх газрын Мөрдөн шалгах хэлтсээс төлбөр авагч иргэн ...-д эрүүгийн хэрэг үүсгэн шалгаж хэргийг шүүхэд шилжүүлсэн үндэслэлээр ажилд эгүүлэн томилох боломжгүй" талаар Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Хүний нөөц, удирдлагын хэлтсийн дарга Ц.Уртнасан тайлбар гаргасан талаар дурджээ.

Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Хүний нөөц, удирдлагын хэлтсийн дарга асан Ц.Уртнасантай түүний албан өрөөний 11-328303 дугаарын утсаар холбогдон дээрх асуудлыг тодруулахад "...-г эгүүлэн томилохтой холбоотой асуудлаар ямар нэгэн албан бичиг явуулаагүй, томилох эрх бүхий этгээд нь би биш, эрх бүхий этгээдэд хандах нь зүйтэй" гэсэн тайлбарыг өгчээ. Мөн Нийслэлийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын Чингэлтэй дүүргийн ахлах шийдвэр гүйцэтгэгч-Ахлах дэслэгч Д.Өлзийсайхан Чингэлтэй дүүргийн 218 дугаар тойргийн шийдвэр гүйцэтгэгч Э.Хоролсүрэнгийн 2018 оны 02 дугаар сарын 11 өдрийн "Шийдвэр гүйцэтгэлийн тэмдэглэл"-д Ц.Уртнасангийн өгсөн тайлбар байгааг дурдаж, шийдвэр гүйцэтгэгчийн тэмдэглэлийн хуулбарыг цахимаар ирүүлсэн байна.

Комисст иргэн ... 2020 оны 03 дугаар сарын 17-ны өдөр Шүүхийн шийдвэрийг биелүүлж "Хаан банк"-ны миний хувийн харилцах дансанд 4,468,003 төрөг шилжин орж ирсэн хэдий ч 2017 оноос эхлэн өнөөдрийг хүртэл улс төрийн зорилгоор авлига, албан тушаалын гэмт хэрэгт шалгагдаж байгаа гэх үндэслэлгүй, баримтгүй мэдээ, мэдээллийг гаргаж урьд эрхэлж байсан ажил албан тушаалд эгүүлэн томилох шүүхийн хүчин төгөлдөр шийдвэрийг биелүүлэхгүй төөрөгдүүлж хөдөлмөрлөх эрхийг минь зөрчиж байгаад гомдолтой гэх тайлбарыг өгсөн байна.

НҮБ-ын Хүний эрхийн Түгээмэл Тунхаглалын 23 дугаар зүйлд "Хүн бүр хөдөлмөрлөх, хөдөлмөрийн шударга аятай нөхцөлөөр хангуулах, ажилгүйдлээс хамгаалуулах эрхтэй", Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Арван зургадугаар зүйлийн 14 дэх хэсэгт ...Гэм буруутай нь хуулийн дагуу шүүхээр нотлогдох хүртэл хэнийг ч гэмт хэрэг үйлдсэн гэм буруутайд тооцож үл болно", Тавьдугаар зүйлийн 2 дахь хэсэгт "Улсын дээд шүүхийн шийдвэр шүүхийн эцсийн шийдвэр байх бөгөөд түүнийг бүх шүүх, бусад этгээд заавал биелүүлнэ", Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.1 дэх хэсэгт "Шүүхийн хүчин төгөлдөр шийдвэрийг иргэн, хуулийн этгээд заавал биелүүлнэ" Монгол Улсын Шүүхийн тухай хуулийн 32 дугаар зүйлийн 32.1 дэх хэсэгт "Шүүхийн шийдвэрийг Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт оршин суугаа хувь хүн, үйл ажиллагаа явуулж байгаа хуулийн этгээд заавал биелүүлэх үүрэгтэй", Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 36 дугаар зүйлийн 36.1.2 дахь хэсэгт "Ажлаас үндэслэлгүй халагдсан ажилтныг өмнө нь эрхэлж байсан ажил, албан тушаалд эгүүлэн тогтоох тухай шүүхийн шийдвэр хүчин төгөлдөр болсон тохиолдолд ажил олгогч нь ажилтныг урьд эрхэлж байсан ажил, албан тушаалд эгүүлэн авах үүрэгтэй" гэж тус тус заасан байна.

Чингэлтэй дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2018 оны 12 дугаар сарын 25-ны өдрийн 182/ШШ2019/00026 дугаар шийдвэр, Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2019 оны 02 дугаар сарын 18-ний өдрийн 319 дүгээр магадлал, Монгол Улсын Дээд шүүхийн Хяналтын шатны Иргэний хэргийн шүүхийн 2019 оны 05 дугаар сарын 31-ний өдрийн 001/ХТ2019/00827 дугаар тогтоолыг биелүүлэхгүй иргэн Ө.Алдармаагийн олон улсын гэрээ, дотоодын хууль тогтоомжоор баталгаажуулсан хөдөлмөрлөх эрхийг ноцтой зөрчиж байна.

Иймд Та Нийслэлийн Баянзүрх дүүргийн 129 дүгээр цэцэрлэгийн эрхлэгч албан тушаалд ...-г эгүүлэн томилж, шүүхийн хүчин төгөлдөр шийдвэрийг нэн даруй биелүүлэх, цаашид хүний эрхийн зөрчлийг дахин гаргахгүй ажиллах нь зүйтэй байх тул Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.2 дахь хэсэгт заасан Комиссын гишүүний бүрэн эрхийн дагуу шаардлага хүргүүлэв.

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.1, 28.2 дахь хэсэгт тус тус заасны дагуу холбогдох арга хэмжээг авч шаардлагын биелэлт, хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний талаар хариуг 7 хоногийн дотор ирүүлнэ үү.

Хувийг Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын дарга, хурандаа Д.Дамдинцэрэн, иргэн ...-д

ГИШҮҮН Н.ГАНБАЯР